

LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE EL NORTE Y EL SUR : ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES Y LAS TÉCNICAS PRODUCTIVAS EXTRANJERAS*

Constantine V. Vaitsos

En el mundo económico de Robinson Crusoe, en que un individuo se enfrenta a la naturaleza, sólo intervienen consideraciones técnicas en el proceso de elevar al máximo su satisfacción con recursos limitados y principios o condiciones “constantes” del medio ambiente natural. Por el contrario, en el mundo del intercambio social nos enfrentamos a la realidad complicada en que los participantes *a)* persiguen objetivos diferentes, *b)* nadie controla todas las variables que influyen sobre sus intereses, y *c)* los actos de otros afectan nuestro comportamiento y los resultados de nuestras acciones. Además, en ausencia de una regla absoluta (dictatorial), o de un acuerdo (rígido) que pondere los objetivos perseguidos (como ocurre con las diferentes técnicas de programación), la totalidad de los participantes desean poder obtener todos los “máximos” al mismo tiempo.¹

Las inversiones extranjeras directas que se hacen en los países en desarrollo, sea en el sector manufacturero, en el extractivo, o en el de servicios, tienen las características del intercambio social antes citado, las que en este caso particular se expresan dentro de una estructura compleja de negociación. Entre los elementos generales de esta estructura, cuyas consecuencias pueden interpretarse en un marco político y/o económico, se encuentran los siguientes:

1. Las inversiones extranjeras directas se encuentran en situación similar a la del *monopolio bilateral* o del *oligopolio*. En consecuencia, los resultados finales y su distribución dependen de la fuerza relativa y del ejercicio del poder de negociación por parte de los participantes.² Los resultados que se obtengan sólo serán “legítimos” en el sentido de las configuraciones de poder prevalecientes y no obedecen a reglas normati-

* Algunas de las ideas de este ensayo aparecerán en un artículo de C. V. Vaitsos que se publicará en *International Economic Change and the Third World*, compilado por G. K. Helleiner.

¹ Véase el primer capítulo de J. Von Neuman y O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press, Princeton, N. J. 1944.

² Véase a A. L. Bowley, “On Bilateral Monopoly”, *Economic Journal*, diciembre de 1928.

vas ni reflejan necesariamente soluciones “adecuadas” a los requerimientos del desarrollo o el crecimiento.

2. La relación de negociación que afrontan los participantes representa lo que se llama un “juego de suma diferente de cero” que incluye una combinación de elementos distribuibles y no distribuibles que llevan a influencias recíprocas de conflicto y colaboración. En tales casos la *distribución* de las ganancias influye sobre la *magnitud* de los beneficios totales que pueden obtener ambos participantes. Esto acentúa el tipo de influencia recíproca existente entre el conflicto y la colaboración en tal forma, que se encuentra ausente en los “juegos de suma cero”, donde uno gana lo que otro pierde.³ Además, las áreas de conflicto y colaboración cambian continuamente a través del tiempo de acuerdo con algunas propiedades fundamentales de los componentes de las inversiones extranjeras directas (por ejemplo, las habilidades y conocimientos no deben readquirirse una vez obtenidos y no se agotan con el uso).

3. Con la dispersión de las empresas transnacionales por todo el mundo, las empresas matrices tienen oportunidad de determinar sus políticas de acuerdo con *actividades de producción internacional en múltiples plantas*. Esto aumenta su grado de libertad al afrontar una situación de conflicto particular. Además, los beneficios que las empresas elevan al máximo se obtienen a nivel mundial, no nacional, como quisieran los gobiernos receptores (evidentemente, esto no implica que las empresas desarrollen sus actividades en aras del “bienestar mundial”; sólo tratan de aumentar sus beneficios privados mediante actividades a escala mundial). Ambas características, las actividades en plantas múltiples internacionales y los beneficios perseguidos a nivel mundial, aumentan los elementos de conflicto del proceso de negociación.

La estructura de las relaciones anteriores contrasta completamente con el análisis económico tradicional de las dotaciones relativas de factores y los beneficios mutuos derivados de los flujos de factores a través de las fronteras nacionales. Tal análisis ha servido a menudo como un instrumento útil para racionalizar los intereses de un país o privados expresados en las políticas o posiciones gubernamentales en relación con las inversiones directas en el resto del mundo. Las “leyes” económicas (con un razonamiento profesional impecable) no han servido sólo para “despersonalizar (y) crear un sistema determinado donde a todos se absuelve de toda responsabilidad, sino también para probar la existencia de

³ Véase a T. Schelling, *The Strategy of Conflict*, Oxford University Press, 1963.

una armonía de intereses".⁴ Sin embargo, el ambiente en que ahora vivimos incluye mercados mundiales imperfectos, barreras comerciales y de otra índole, así como ciertas distorsiones inducidas por la política gubernamental, una frecuente repartición de los mercados, empresas transnacionales oligopólicas e interdependientes, conocimientos productivos costosos y desigualmente distribuidos, etc. En tal ambiente, "no hay ninguna mano invisible que asegure a todos los países la maximización de su ventaja comparativa dinámica, ya no digamos una distribución equitativa de los beneficios (resultantes)".⁵

El análisis y las recomendaciones de política relativos a las inversiones extranjeras contenidos en los dos informes que ahora comentamos no corresponden debidamente (en particular el Informe Tripartita) a las complejidades y realidades del tema. Son también los que demuestran imaginación entre todos los elementos de estos informes relativos a las relaciones económicas "Norte-Sur". En lo que sigue examinaremos algunos de los argumentos fundamentales de estos informes en el área de las inversiones extranjeras, en la de tecnología de producción, y en otras cuestiones relacionadas.⁶

La política oficial y las corrientes de inversión

Se ha afirmado que "la política oficial desempeña un papel directo relativamente limitado en la determinación del volumen de la inversión privada en el exterior".⁷ Evidentemente, la "política oficial" es un término *lato* que incluye (además de garantías a la inversión, las exenciones de restricciones a los flujos de capital, etc.) elementos de tipo político y/o económico que han resultado muy importantes en la morfología de las inversiones extranjeras directas. Por ejemplo, las estadísticas existentes indican que en el caso de muchos países en desarrollo, los inversionistas extranjeros provienen en gran medida de las antiguas metrópolis colonialistas, de relaciones políticas especiales, de esferas de influencia

⁴ Véase a T. Balogh, "Fact and Fancy in International Economic Relations", *World Development*, Vol. 1, Núms. 1 y 2, p. 76. Oxford, febrero de 1973.

⁵ Véase J. H. Dunning, "Multinational Enterprises and Trade Flows in Less Developed Countries", ensayo presentado ante la Conferencia de Cambridge sobre el Desarrollo, 1972 OSC/C72/10 p. 3.

⁶ Un Informe Tripartita de Trece Expertos sobre *Reassessing North-South Economic Relations*, Institución Brookings, 1972; y *The United States and the Developing World: Agenda for Action*, Consejo de Desarrollo Extranjero, 1973.

⁷ *Reassessing North-South Economic Relation*, op. cit., p. 21.

económica, etc. En el cuadro siguiente aparecen las inversiones europeas en algunos países en desarrollo.⁸

CUADRO 1. *Valor nominal de las inversiones europeas directas a fines de 1967 como porcentaje de las inversiones totales registradas en algunos países en desarrollo*

REINO UNIDO		FRANCIA		BÉLGICA		ITALIA	
<i>Africa</i>		<i>Africa</i>		<i>Africa</i>		<i>Africa</i>	
Nigeria	53.8	Argelia	71.7	Zaire	87.8	Somalia	83.3
Zambia	79.6	Gabón	73.4	Ruanda	86.8	Túnez	28.5
Ghana	59.1	Senegal	87.4	Burundi	84.5	Dahomey	25.7
(Rodesia)	83.3	Camerún	75.1				
Kenia	78.8	Rep. Centr. Afr.	91.8				
Sudán	74.8	Níger	95.7				
Malawi	92.7	Chad	80.4				
Zuazilandia	96.6	Mali	76.9				
Bostwana	88.0						
<i>Asia</i>		<i>Asia</i>					
India	64.6	Vietnam del Sur	65.7				
Malasia	74.3	Rep. de Kmer	88.2				
Paquistán	59.5	Nueva Caledonia	91.4				
Sri-Lanka	95.1	Polinesia Francesa	72.7				
Birmania	92.8						
<i>Hemisferio occidental</i>		<i>Hemisferio occidental</i>					
Honduras. Brit.	70.2	Antillas Francesas	100.0				
		Guyana Francesa	100.0				

En el Tercer Mundo en conjunto, el Reino Unido representa el 20 % de la inversión extranjera, mientras Francia representa el 8 %.

En el caso de los Estados Unidos se obtienen las cifras siguientes:

En 1967, los Estados Unidos tenían cerca del 50 % del valor nominal de la inversión directa total en el Tercer Mundo.

El origen y la concentración de las inversiones que hacen algunos paí-

⁸ Fuente: OCDE, *Stock of Private Direct Investment by DAC Countries in Developing Countries, end 1967*, París, analizada y citada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, *Multinational Corporation in the World Development*, Nueva York, 1973.

CUADRO 2. *Valor nominal de la inversión directa norteamericana en 1967 como porcentaje de la inversión total registrada en algunos países en desarrollo*

ÁFRICA		ASIA		MEDIO ORIENTE		HEM. OCCIDENTAL	
Libia	77.7	Filipinas	88.4	Kuwait	54.4	Venezuela	73.0
Liberia	57.8	Indonesia	73.2	Bahrein	91.8	México	76.4
		Sudcorea	92.3	Israel	59.8	Panamá	90.8
		Afganistán	54.2	Jordania	75.0	Perú	84.8
						Colombia	86.2
						Honduras	97.7
						Rep. Dominicana	81.1
						Guatemala	84.4
						Bolivia	82.9
						Costa Rica	89.9
						Chile	91.3

ses desarrollados en muchos países del Tercer Mundo se relacionan claramente con la "política oficial" generada por los lazos históricos de relaciones políticas y económicas específicas o por el dominio pleno ejercido durante el periodo colonial.⁹ En la posguerra han ocurrido dos cambios. Durante los años de 1950 y principios de 1960, la presencia y el poder (político y económico) de los Estados Unidos en el escenario mundial ha significado una participación creciente de los intereses privados norteamericanos en áreas que antes se encontraban casi exclusivamente bajo la influencia europea o japonesa.¹⁰ A fines de los años 1960 y principios de 1970, cuando concluyó la recuperación de la guerra y la expansión de las economías de Europa Occidental y el Japón se encontraba bien avanzada, se hicieron algunas penetraciones en áreas donde la presencia norteamericana era predominante.¹¹ Sin embargo, las cifras y tendencias anteriores deben calificarse por el hecho de que cuatro países latinoamericanos (México, el Brasil, la Argentina, Venezuela y algunas islas del Caribe), uno

⁹ En el área del comercio internacional de bienes y de tecnología, como resultado de la política oficial reciente, los Estados Unidos se han convertido en el lapso de dos años en la segunda fuente más importante que satisface la demanda externa de la economía china.

¹⁰ Véanse comentarios sobre el cambio de posición relativa de las compañías petroleras británicas a las norteamericanas en Arabia Saudita en R. S. Barnet, *Roots of War: The Men and Institutions Behind U. S. Foreign Policy*, Penguin Books, Inc., Baltimore, 1971, pp. 199 ss.

¹¹ Hasta 1966, las inversiones directas europeas en Colombia ascendían a cerca del 16 %. En el lapso de 1967 a 1970 aumentaron al 25.3 % con una disminución correspondiente de inversionistas norteamericanos mucho más elevada. Véase C. V. Vaitos, "Policies on Foreign Direct Investments and Economic Development in Latin America", *Journal of World Trade Law*, enero de 1974.

asiático (la India) y uno africano (Nigeria) representaban en 1967 el 43 % de la inversión extranjera total registrada en el Tercer Mundo. Otros trece países (situados principalmente en el Medio Oriente y en la América Latina) representaban otro 30 %.¹²

Además de la historia general de la influencia política y/o militar y/o económica,¹³ la política oficial que influye en las inversiones extranjeras se encuentra presente en las reglas aplicadas por los organismos que hacen préstamos multilaterales, en los actos de represalia que afectan las relaciones del comercio internacional,¹⁴ en los lazos que se establecen con las políticas de ayuda extranjera,¹⁵ en las presiones diplomáticas directas,¹⁶ etcétera. Dentro de un marco dado de relaciones internacionales de poder político relativo y de los efectos de tales relaciones sobre los países en desarrollo, estas prácticas son las manifestaciones de política oficial que se advierten con más frecuencia en los factores que afectan las actitudes, los flujos y la composición de las inversiones extranjeras. En la mayoría de estos casos, los países del Tercer Mundo se beneficiarían si las expresiones actuales de las "políticas oficiales" de los países industrializados fuesen menos numerosas y menos intensas.

La historia empresarial del periodo anterior a la segunda Guerra Mundial indica que los industriales individuales, o grupos de los mismos, podían influir directamente sobre la dirección de la política exterior de sus gobiernos en diversas áreas que aumentaban sus beneficios privados. Pero en épocas más recientes el *poder* se encuentra fundamentalmente en manos del Estado, mientras que las empresas *influyen*, en forma directa (mediante el cabildeo) o indirecta (a través de las actividades propias), en la modelación y dirección de la política. La magnitud de tal influencia depende de la presencia y el poder de otro país desarrollado con intereses en la misma región. Sin embargo, con gran frecuencia los representantes de empresas consideran que "una política exterior activista de su gobierno nacional puede hacerles más daño que provecho".¹⁷ En otros casos, las

¹² *The Multinational Corporations in the World Development*, op. cit., p. 19.

¹³ Véase *Reassessing North-South Economic Relations*, op. cit., p. 20.

¹⁴ La liberalización reciente de las actitudes de los inversionistas japoneses en el extranjero se ha relacionado a las presiones norteamericanas sobre las perspectivas de las exportaciones japonesas al mercado norteamericano. Véase también la recomendación de Jack Behrman relativa a las presiones comerciales que sufren los países en desarrollo en relación con el trato que aplican a los inversionistas extranjeros en *The United States and the Developing World*, op. cit., p. 46.

¹⁵ Tales como la aplicación de la Enmienda Hickenlooper.

¹⁶ Véase en C. V. Vaitos, op. cit., lo relativo a tales presiones aplicadas en contra del Perú, Colombia y otros países andinos.

¹⁷ Véase R. S. Barnet, op. cit., p. 186, y en las pp. 182-185 se examinan estas cuestiones.

relaciones entre gobiernos se ensombrecen como resultado de intereses específicos de inversionistas privados.

Es evidente que la influencia de las empresas transnacionales no se ejerce solamente a través de canales oficiales. Por ejemplo, "... los países latinoamericanos tienen una larga experiencia en el sentido de que en la mayoría de los casos cuando alguno de ellos ha tratado de modificar en su beneficio las condiciones de operación de una industria extractiva se han desatado campañas de propaganda adversa, se ha generado oposición en los círculos bancarios extranjeros y se ha tratado de distorsionar la imagen del gobierno y del país, todo lo cual ha creado un clima adverso para la cooperación externa al desarrollo nacional".¹⁸ En los sectores de manufacturas y de servicios se han advertido casos similares.¹⁹

Frente a tales presiones, los países en desarrollo podrían salvaguardar sus intereses si pudiesen generar una capacidad de contraofensiva.

La ayuda a los países en desarrollo frente a los intereses nacionales y privados de los inversionistas

Desde fines de la segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos ha afirmado que las contribuciones de la inversión privada extranjera constituirían un elemento importante de sus programas de ayuda a los países en desarrollo.²⁰

(La única alternativa de un esfuerzo continuo en el exterior, tendiente a encontrar oportunidades de inversión y mercados para nuestros productos consiste en) ... convertir nuestro país en un campo armado, patrullar los siete mares, apretarnos los cinturones, y vivir con los talonarios de racionamiento durante el próximo siglo.²¹

Las empresas transnacionales realizan inversiones en el extranjero por tres razones fundamentales: *a*) porque surgen oportunidades o amenazas en los mercados *extranjeros*, *b*) porque en las economías extranjeras existen algunas ventajas de costos (en particular la mano de obra barata) que

¹⁸ Véase José Antonio Mayobre, "Política sobre inversión extranjera en materia de recursos naturales: el régimen del petróleo y su futuro", K. H. Stanzick y H. H. Godoy (comps.), *Inversiones extranjeras y transferencia de tecnología en América Latina*, ILDIS, Santiago, Chile, 1972, página 278.

¹⁹ Véase, por ejemplo, M. S. Wionczek, "La reacción norteamericana ante el Tratado Común a los capitales extranjeros en el Grupo Andino", *Comercio Exterior*, mayo de 1971, pp. 406-408.

²⁰ *The United States and the Developing World*, op. cit., p. 39.

²¹ Declaración del ex Secretario de Estado Auxiliar, W. Clayton, *Foreign Commerce Weekly*, 20 de noviembre de 1943, p. 11, D. Horowitz (comp.), *Corporations and the Cold War*, Monthly Review Press, Nueva York, 1969, p. 149.

son fundamentales para la posición competitiva de ciertas industrias en mercados que en general son *distintos* del mercado nacional, y c) porque hay necesidad de asegurar fuentes de oferta de insumos críticos, como los recursos minerales que se encuentran en tierras *extranjeras*. La ayuda extranjera existe en pronunciamientos retóricos y en el ejercicio de la diplomacia pero no en el proceso real de las decisiones que toman las empresas transnacionales para invertir recursos en el exterior.

Algunas publicaciones recientes del Senado de los Estados Unidos²² indican que este país obtuvo beneficios globales significativos a fines del decenio de 1960 por las operaciones mundiales de empresas transnacionales con sede en los Estados Unidos (aunque se advirtieron diferencias importantes entre las industrias). Tales empresas, que representaron el 62 % del total de exportaciones norteamericanas de bienes manufacturados, vieron aumentar en forma directa sus exportaciones netas al resto del mundo (exportaciones menos importaciones) en 3 400 millones de dólares en el periodo 1966-1970. En el mismo periodo, las empresas "no transnacionales" tuvieron un saldo comercial neto negativo de 3 600 millones de dólares. Los efectos indirectos sobre las exportaciones netas de las empresas transnacionales (después de tomar en cuenta la sustitución, muy probable, de la producción de las filiales situadas en el extranjero por las exportaciones norteamericanas a mercados extranjeros) representaron una ganancia neta de 400 millones de dólares en el mismo periodo.²³

En términos de la balanza de pagos básica global (cuenta corriente y movimientos de capital a largo plazo), las empresas transnacionales con sede en los Estados Unidos mejoraron su posición en 2 800 millones de dólares en el periodo 1966-1970. En el mismo periodo, las empresas no transnacionales perdieron en su balanza básica 3 300 millones de dólares. La balanza norteamericana en conjunto también experimentó una pérdida.²⁴ En el estudio del Senado de los Estados Unidos se indica que "... la conclusión más consciente es que (las empresas transnacionales con sede en los Estados Unidos) ejercen, en sus transacciones con los Estados Unidos, un efecto negativo y siempre grande sobre las cuentas corrientes de las balanzas de pagos de los países receptores (por supuesto, al mismo tiempo tienen un efecto favorable sobre la cuenta correspondiente de la

²² Senado de los Estados Unidos, Comité de Finanzas, *Implications of Multinational Firms for World Trade and Investment and for U. S. Trade and Labor*, Washington, D. C., febrero de 1973.

²³ *Ibid* en 5.

²⁴ *Ibid*. en 7.

balanza de pagos de los Estados Unidos)”.²⁵ La conclusión es correcta en el caso de la economía norteamericana. En lo que toca al país receptor, el interrogante adecuado a este nivel de análisis es el de qué habría ocurrido sin la presencia de las inversiones norteamericanas. Sin embargo, como veremos más adelante, en una situación de negociación en que ambas partes pueden estar interesadas no debe plantearse esta pregunta de “costo de oportunidad” aunque sea teóricamente correcto.

Debe observarse, además, que tales resultados se produjeron en una estructura financiera donde los fondos originados en los Estados Unidos para el financiamiento de las actividades mundiales de las empresas transnacionales con sede en los Estados Unidos sólo representaron cerca del 15 % de sus necesidades totales.²⁶ (Aun esta cifra es una sobreestimación en vista de la práctica corriente de capitalizar activos intangibles y la maquinaria de segunda mano, así como de revaluar sus activos, todo lo cual no constituye una inversión financiera adicional para las empresas norteamericanas.) Los fondos restantes provinieron del ahorro nacional de las economías receptoras (incluyendo empréstitos locales, descuentos por depreciación y reinversión de beneficios) y de otras fuentes de financiamiento no norteamericanas. En este sentido, el término “inversión extranjera” es equívoco. Un término más correcto sería el de “inversiones o empresas de *control* extranjero”.

¿Qué decir de los países en desarrollo y de sus intereses? En 1968, el Tercer Mundo representaba cerca de la tercera parte del valor nominal total de la inversión extranjera de todo el mundo fuera de las economías centralmente planificadas. Esto contrasta con su participación en el producto nacional bruto mundial (un sexto) y en las exportaciones mundiales (un quinto), de nuevo excluyendo las economías centralmente planificadas.²⁷

Existen por lo menos dos niveles para analizar los efectos económicos de la inversión extranjera en lo relativo a los intereses de los países en desarrollo. El primero se refiere a una evaluación de diversos indicadores económicos (por ejemplo, los efectos de ingreso, la balanza de pagos, nivel de empleo, etcétera), que se refieren solamente a los países en desarrollo receptores de la inversión. El segundo incluye los beneficios tota-

²⁵ *Ibid.* en 29.

²⁶ *Ibid.* en 30.

²⁷ La mitad de las inversiones extranjeras directas realizadas en el Tercer Mundo se encontraban en las industrias extractivas, cerca de la tercera parte en las manufacturas, y el resto en la banca, el comercio, los servicios públicos y de otra índole, el turismo, etcétera. Véase *The Multinational Corporations in the World Development*, *op. cit.*, p. 16.

les obtenidos de tales inversiones y su distribución entre los participantes (o sea el inversionista extranjero y la economía receptora).

En lo que se refiere a la medición del ingreso, uno de los análisis más completos entre varios países e industrias, destinado a medir los efectos plenos²⁸ de las subsidiarias extranjeras en el decenio de 1960, fue el que realizó para la UNCTAD un grupo de economistas de Oxford en un estudio de 156 empresas manufactureras establecidas en seis países del Tercer Mundo.²⁹ Utilizando la metodología de evaluación de proyectos de Little y Mirrlees,³⁰ se concluyó que "... de acuerdo con un conjunto razonable de supuestos, casi el 40 % de las empresas de los seis países tomados en conjunto tuvieron efectos negativos sobre el ingreso social global de las economías receptoras".³¹ Para otro 30 % de las empresas estudiadas se encontró que el ingreso total social, más que privado, generado para la economía receptora (incluyendo ingresos del gobierno) representaba menos del 10 % de sus ventas,³² o sea un porcentaje menor que el obtenido normalmente por los mayoristas o distribuidores.

Algunos de los efectos negativos pudieron haberse reducido o evitado corrigiendo ciertas políticas de los gobiernos receptores, como la referente a la gran protección brindada a las filiales extranjeras (pero tales políticas no son independientes de las presiones o condiciones impuestas por tales empresas para su establecimiento). En otros casos, los efectos plenos podrían seguir siendo negativos aun con políticas gubernamentales más adecuadas. No todas las inversiones benefician a la economía receptora. En esos casos los países en desarrollo deben tener la capacidad de evaluación, de regulación y la voluntad política necesarias para negar la entrada a tales inversiones. "El paso de la proposición sensata de que un poco de comercio exterior (o cierta inversión) puede en principio mejorar la situación de todos frente a la ausencia de comercio (o de inversión), a la convicción de que más comercio exterior (o más inversión) tiende siempre

²⁸ Los efectos completos deben incluir: a) los efectos de ingreso netos (tras de los pagos al exterior por dividendos, regalías, intereses, etcétera) y directos de las actividades de los inversionistas extranjeros, b) los efectos indirectos a través de las importaciones, la inversión, etcétera, inducidos por las operaciones de las inversiones extranjeras, y c) el empleo de recursos nacionales escasos por parte de empresas extranjeras, lo que impide la generación de ingreso en otras partes de la economía nacional.

²⁹ Véase el estudio dirigido por P. P. Streeten y S. Lall, *Evaluation of Methods and Main Findings of UNCTAD Study of Private Overseas Investment in Selected Less-Developed Countries*, Naciones Unidas, TD/B/C.3/111, 1973.

³⁰ Véase I. M. D. Little y J. A. Mirrlees, *Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries*, vol. II, OCDE, París, 1969.

³¹ Streeten y Lall, *op. cit.*, p. 59.

³² *Ibid.* en 62.

a producir ese resultado, se da con facilidad admirable".³³ La racionalización de nuestros propios intereses o el conocimiento convencional en el terreno de la inversión extranjera producen a menudo tales "pasos" (como están descubriendo cada vez con mayor claridad varios economistas brasileños, un máximo de inversión extranjera no significa beneficios máximos para el Brasil).

En otros casos los países receptores pueden aumentar sus perspectivas de crecimiento como resultado de las actividades de empresas extranjeras (más adelante examinaremos algunas referencias adicionales al proceso global de desarrollo, diferente del mero crecimiento). A causa de su tamaño y en particular a su acumulación de capital humano y conocimientos productivos, las empresas transnacionales manifiestan ciertas ventajas claras que pueden atribuirse a toda la institución antes que a actividades específicas de una sucursal o subsidiaria. Se incluyen aquí "la capacidad para atraer y utilizar personal de alto calibre, los medios de obtención de materias primas y de distribución en todo el mundo, una reputación financiera que puede utilizarse para obtener grandes cantidades de capital y acceso inmediato a la acumulación de investigación y desarrollo experimental en expansión continua de la empresa matriz".³⁴

Para aprovechar adecuadamente tales ventajas se requiere tener acceso a los mercados (como ocurre en el caso de las oportunidades de sustitución de importaciones que ofrecen las economías receptoras) o a los recursos del país receptor (o sea a los recursos naturales, a la mano de obra barata, etcétera). La distribución de los beneficios resultantes dependerá de diversos tipos de *conocimientos* y de la disponibilidad y utilización de *poder de negociación*, dadas las características de la industria y el tipo de actividades implicadas. La aplicación unilateral del análisis de costo-beneficio, que se observa a menudo en términos del país receptor únicamente, omite toda apreciación de los rendimientos recibidos por los inversionistas extranjeros. Las investigaciones realizadas en la América Latina en los años sesenta revelaron que en varios sectores la rentabilidad media efectiva de las subsidiarias manufactureras extranjeras ascendía hasta el 40 %; es decir, diferente de la rentabilidad declarada que no toma en cuenta consideraciones relativas a los precios de transferencia.³⁵ Tal ren-

³³ Véase un análisis del caso del comercio internacional en Carlos F. Díaz Alejandro, *Trade Policies and Economic Development*", Centro de Crecimiento Económico, Trabajo para discusión N° 180, Universidad de Yale, junio de 1973, p. 5.

³⁴ Véase Peter P., Gabriel, "The Multinational Corporation on the Defensive (if Not at Bay)", *Fortune*, enero de 1972, p. 120.

³⁵ Véanse referencias en Shane Hunt, "Evaluating Direct Foreign Investment in Latin America", en el Informe preparado para el Departamento de Estado de los Estados Unidos y com-

tabilidad indica que las empresas extranjeras podrían seguir interesadas en invertir o en vender insumos bajo estructuras diferentes de propiedad y producción (o sea mediante acuerdos de licencias, empresas mixtas, programas de coproducción, etcétera), que se traducirían en beneficios adicionales para las economías receptoras.

En las industrias extractivas, tras de una historia larga y turbulenta que concluyó a fines del decenio de 1960, se obtuvieron ciertos efectos de redistribución significativos en favor de los países receptores en desarrollo, en comparación con la situación existente bajo los acuerdos anteriores celebrados con los inversionistas extranjeros.³⁶ Estas ganancias se lograron básicamente mediante la participación en programas de propiedad o producción acordados con empresas extranjeras, o mediante cambios de las *tasas fiscales* dentro de ciertos intervalos de precios que se fijaron en mercados controlados por empresas transnacionales y afectados por las políticas gubernamentales de los países desarrollados. Por ejemplo, los principales países productores de petróleo ganaban antes de las negociaciones de Teherán de 1971 alrededor de un dólar por barril de petróleo refinado, en términos de regalías e impuestos. En cambio, los recaudadores de impuestos de Europa Occidental (los países importadores de petróleo) obtenían un promedio de 4.50 dólares por cada barril. El mismo barril de petróleo se vendía en Europa en cerca de 8 dólares.³⁷

En el decenio en curso, dado el mercado especial de la demanda de energía y la limitación de las fuentes de energía alternativas económicamente utilizables, la conocida acción concertada de los productores de petróleo se tradujo en una redistribución del ingreso entre los países que no tiene precedentes. La escala de tal redistribución sólo podría haberse alcanzado mediante cambios de los *precios* y no de las tasas fiscales, o bien mediante cambios en la estructura de propiedad, dadas las estructuras de precios vigentes anteriormente en los mercados petroleros. Además, una condición indispensable para tales cambios en el poder de mercado fue la acción coordinada que, en el caso de los principales productores de

pilado por Luigi R. Ginandi, *Latin America in the 1970's*, RAND, R-1067-DOS, Santa Mónica, Calif., diciembre de 1972.

³⁶ Por ejemplo, la Compañía Braden estaba pagando en Chile impuestos que representaban menos del 1 % del valor de las ventas brutas en el periodo 1913-1924. La cifra correspondiente fue menor del 6 % en 1930-1939, y en 1953 llegó al 64 %. Véase M. Mamalakis, "Contribution of Copper to Chilean Economic Development, 1920-1967: Profile of a Foreign-Owned Export Sector", *Foreign Investment in the Petroleum and Mineral Industries* (comp.), R. F. Mikesell, Baltimore, 1971, pp. 387-420. Véase también R. Vernon, "Long Run Trends in Concession Contracts", *American Journal of International Law*, 61, 1967.

³⁷ Véase *Fortune*, marzo de 1971, p. 30.

petróleo del Medio Oriente, requirió la intervención de las autoridades políticas más altas de sus países para la celebración de los acuerdos necesarios.

Ésta fue la primera coordinación importante, y la más efectiva, de los países del Tercer Mundo en sus relaciones económicas con los países de Occidente. Pero algunos países en desarrollo han experimentado a menudo los resultados de acciones similares ejecutadas por el mundo industrializado, en forma de políticas oficiales que afectaron el acceso a los organismos de financiamiento multilateral o privado (como le ocurrió al Perú y a Chile a fines del decenio de 1960 y principios del siguiente), o de la acción empresarial coordinada que obstruyó la capacidad de los países para vender sus productos (Irán, 1951; Irak, 1972) o para comprar bienes y servicios en el exterior (por ejemplo, el bloqueo de los distribuidores de películas en contra de Colombia en 1969, a causa de las disputas relacionadas con la renegociación de regalías por derechos de las películas).

La economía de los sectores manufactureros y de servicios es muy diferente de la economía de las industrias extractivas en los países en desarrollo. Las características del mercado, la participación en la demanda total de productos y el riesgo, son muy diferentes en el sector de recursos naturales. Pero hay algunos criterios generales y ciertos elementos de conocimiento acerca de las operaciones de empresas integradas vertical e internacionalmente y acerca de sus efectos sobre los precios de transferencia, la segmentación de los mercados y el acceso a los mismos, las relaciones laborales, etcétera, que son comparables en su naturaleza. En los sectores manufactureros y de servicios, los países en desarrollo se encontraron en el decenio de 1960 en un nivel de adelanto y alcance similar al conocimiento que tenían de la industria extractiva en la primera mitad de este siglo. Además, las acciones comunes son muy limitadas, con excepciones notables como la del Pacto Andino. En esta área, el Tercer Mundo obtendrá beneficios derivados básicamente de las múltiples acciones necesarias originadas principalmente *dentro* de los países en desarrollo.

*Productos y tecnología inadecuados*³⁸

Los inversionistas extranjeros del sector manufacturero se han especia-

³⁸ Esta sección apareció en las Notas de Resumen de la presentación hecha por el autor ante el "Grupo de las Naciones Unidas de Personas Eminentes sobre el Papel de las Corporaciones Multinacionales".

lizado sobre todo en la atención de las necesidades de los consumidores de ingresos altos. Sus mercados originales, en los países ricos industrializados, y las consecuencias tecnológicas que de ahí derivan, así como los tipos de uniformación utilizados para obtener la eficiencia productiva, no corresponden a las necesidades o las posibilidades financieras de la mayoría de los habitantes del Tercer Mundo.³⁹ En consecuencia, en muchos casos las necesidades humanas básicas no son atendidas por las operaciones de las empresas transnacionales. Los requerimientos elementales de salud, nutrición y vivienda de las clases de ingresos bajos no son las áreas en que dichas empresas tienden a invertir sus recursos o emplear sus capacidades. Hasta ahora, estas empresas han indicado que no se interesan en estos campos de actividad o no están equipadas para ello. Esta falta de interés deriva esencialmente del hecho de que los beneficios sociales, que se obtienen en estos campos, superan a la rentabilidad privada y no se reflejan en ella. La falta de capacidad para satisfacer tales necesidades humanas básicas se relaciona con la complejidad de organismos sociales heterogéneos, con la diversidad de orientaciones culturales y otros problemas similares planteados por el atraso económico. Estos factores crean situaciones no susceptibles a la homogenización o a los patrones uniformes de consumo cuya norma de comportamiento está contenida en forma explícita o implícita en muchas de las actividades de las empresas transnacionales.

Los esfuerzos que se requieren para satisfacer las necesidades de la mayoría de los habitantes de los países en desarrollo caen en gran medida fuera de las actividades de los inversionistas extranjeros, por lo menos en el sector manufacturero. Tales esfuerzos corresponden a las políticas y esfuerzos de los gobiernos y otros sujetos económicos a nivel nacional. Se requieren la asistencia y el compromiso internacionales, pero éstos deben llegar por canales distintos de los representados por las empresas transnacionales.

Pero estas empresas influyen directamente sobre las políticas necesarias a nivel nacional, aunque tal influencia suele ser negativa. En primer lugar, los inversionistas extranjeros atraen en forma directa o indirecta a la escasa habilidad tecnológica nacional y a otros recursos hacia áreas que no corresponden a las necesidades básicas de los países en desarrollo. Esto constituye una importante "fuga de cerebros" interna de igual

³⁹ Véase F. Stewart, *Technology and Employment in LDCs*, trabajo presentado en la Conferencia de Nueva Delhi sobre Tecnología y Empleo, patrocinada por la Fundación Ford, marzo de 1973.

o mayor gravedad que la externa. En segundo término, los esfuerzos de los gobiernos tendientes a la introducción de políticas y cambios estructurales que impliquen una distribución más equitativa del ingreso pueden ser interpretados como un efecto negativo sobre los intereses de los inversionistas extranjeros, por lo menos a corto plazo. Además, tales cambios afectan a las empresas nacionales cuyas actividades están relacionadas en parte con las empresas transnacionales a las que sirven como voceros. En consecuencia, tales empresas pueden constituir un obstáculo para la introducción de los cambios que promuevan una equidad y un crecimiento mayores en el Tercer Mundo.

Otra área importante de inquietud es la relativa a la adecuación de las técnicas de producción utilizadas. La tecnología desarrollada y utilizada por las empresas transnacionales en sus operaciones mundiales surge de sus actividades en la investigación y el desarrollo experimentales que se ejecutan en el mundo industrializado y se concentran principalmente en los países de origen de tales empresas (por ejemplo, en 1966 las empresas transnacionales con sede en los Estados Unidos realizaron cerca del 97 % de sus actividades totales de investigación y desarrollo experimental dentro de los Estados Unidos).⁴⁰ Como resultado del elevado nivel absoluto del ahorro de los países con ingresos altos, de su acervo de capital acumulado, de sus costos de mano de obra relativamente elevados y de la producción de bienes y servicios en gran escala, el desarrollo tecnológico se ha orientado hacia procesos productivos cada vez más intensivos en capital. La aplicación de estos procesos —en gran medida sin adaptación alguna— en los países en desarrollo, por subsidiarias de propiedad totalmente extranjera y por empresas nacionales, puede conducir no sólo a una utilización inadecuada de los factores productivos en términos relativos, sino también a un desplazamiento absoluto de la mano de obra.⁴¹ Tal desplazamiento de la mano de obra puede ocurrir, y ocurre, aun cuando las actividades se estén expandiendo. La orientación tecnológica resultante acentúa los problemas ya existentes derivados de una distribución desigual del ingreso, dentro de los países y entre los países, y obstruye la satisfacción de las necesidades básicas de desarrollo relacionada con el aumento de las oportunidades de empleo en el Tercer Mundo.

⁴⁰ Véase K. L. R. Pavitt, "The Multinational Enterprise and the Transfer of Technology", J. H. Dunning (comp), *The Multinational Enterprises*, Allen y Unwin, Londres, 1971.

⁴¹ Véase C. V. Vaitos, *Employment Effects of Foreign Direct Investments*, trabajo presentado en la Conferencia de Nueva Delhi sobre Tecnología y Empleo, patrocinada por la Fundación Ford, marzo de 1973.

“Código de conducta” o “Reglas de comportamiento” para las empresas transnacionales

La idea de un código de conducta internacional o general para los inversionistas y/o los proveedores de conocimientos extranjeros no es nueva. A mediados del decenio de 1960, varios economistas formularon propuestas específicas.⁴² Recientemente, el tema ha cobrado notable prominencia por haber sido mencionado explícitamente en las declaraciones de las Naciones Unidas ante el “Grupo de Personas Eminentes en el Papel de las Corporaciones Multinacionales”. También algunas asociaciones como Pugwash y representantes del sector privado como la Cámara Internacional de Comercio propusieron resoluciones específicas para la adopción de tal código por la UNCTAD.

Lo más probable es que si se aprueban “códigos de conducta”, éstos no establecerán diferencias entre diversas industrias a pesar de sus diferencias importantes en términos de estructura, comportamiento y eficiencia (con la posible excepción de la separación entre el sector extractivo por una parte y los de manufacturas y servicios por la otra). Tampoco es probable que tales códigos establezcan diferencias suficientemente claras entre diversos países en desarrollo que tienen necesidades muy diferentes en sus tratos con los proveedores extranjeros de factores productivos, como resultado de sus tamaños diferentes, del nivel de desarrollo general, de la orientación política y los objetivos de desarrollo, de la experiencia con las empresas extranjeras y la capacidad adquirida para tratar con ellas. Además, es casi seguro que tales códigos no establecerán diferencias entre las empresas a pesar de sus efectos divergentes sobre las economías receptoras como resultado de los diferentes tamaños de las empresas, de sus lazos con otros intereses económicos (por ejemplo, las instituciones bancarias relacionadas con empresas manufactureras o con control sobre las mismas, o a la inversa), del comportamiento de las empresas (“líderes” o iniciadores frente a “seguidores” o imitadores), de la difusión del mercado y la especialización de la producción, etcétera.

Los “códigos” que se formulen tenderán a poseer una naturaleza general, a establecer criterios amplios ya incorporados en las legislaciones de ciertos países en desarrollo o del mundo industrializado (por ejemplo, los criterios aplicables contra las prácticas restrictivas de las empresas). También incluirán y sancionarán algunos principios que pueden encontrarse en innumerables resoluciones de los organismos de las Naciones

⁴² Véase, por ejemplo, la propuesta formulada por Paul Rosenstein-Rodan durante la “Mesa Redonda” de Bogotá en 1967.

Unidas o de reuniones del Tercer Mundo que hasta ahora no han tenido una repercusión importante sobre el comportamiento efectivo de las empresas en virtud de las relaciones de poder y del conocimiento relativo (o la ignorancia) de los participantes en el proceso de la inversión extranjera. Tales principios tendrán un efecto positivo en la legislación atrasada de varios países en desarrollo al dotar, hasta cierto punto, de un contenido no ideológico al trato de las inversiones extranjeras distinto del *laissez faire*. Además iluminarán áreas problemáticas. En este sentido, su efecto favorecerá los intereses de los países en desarrollo. Pero a la vez podrían constituir una fuerza conservadora porque el denominador común de un código general y comúnmente aceptado podría retardar ciertos cambios necesarios en el Tercer Mundo.

A pesar de todas estas reservas, es probable que se aprueben algunos "códigos de conducta" internacional. Las entidades *menos* afectadas por tal actividad internacional serán las empresas transnacionales (lo cual no ocurriría con la legislación nacional o regional ni con las acciones de países poseedores de recursos similares). Por esta razón, *las empresas transnacionales se encontrarán entre los defensores y colaboradores más entusiastas de tales "códigos de conducta"*, además de los individuos e instituciones interesados.

Mencionaremos brevemente tres razones por las cuales el comportamiento básico de las empresas transnacionales no se verá afectado significativamente por estos "códigos", dados el carácter "transnacional" de tales empresas y sus objetivos.

a) *Ventas y compras entre filiales y la distribución del ingreso*. Aunque las empresas transnacionales son el producto de las economías de mercado, constituyen actualmente una de las fuerzas más importantes en las relaciones económicas mundiales que actúan *fuera* del mercado. Esto es resultado de: *i)* la importancia creciente de la planeación y el control centrales y a largo plazo en la administración de esas empresas al enfrentarse a mercados oligopólicos, *ii)* su capacidad para determinar su demanda y para influir en su ambiente económico, y *iii)* la participación creciente del intercambio entre empresas filiales en el comercio y la producción mundiales, cuyo intercambio no obedece a consideraciones del mercado.

Algunas cifras brutas pero indicativas sugieren que cerca de la tercera parte del comercio norteamericano de productos manufacturados está constituida por ventas entre filiales controladas por empresas matrices con

sede norteamericana.⁴³ Este porcentaje es aún mayor en el caso de muchos países receptores (en desarrollo y desarrollados) y a niveles sectoriales más detallados. Por ejemplo, a fines del decenio de 1960 cerca de la mitad de las exportaciones de subsidiarias norteamericanas establecidas en el Reino Unido se dirigieron a sus filiales. En el Canadá, este porcentaje llegó en 1969 al 75 %.⁴⁴

Tal estructura de producción y comercio exterior controlados por las empresas matrices separa las decisiones y consecuencias de la localización de la producción física de su valorización mediante una fijación administrativa de los precios. Esto afecta, a su vez, la generación del ingreso y su distribución dentro de los países y entre ellos.

La fijación del precio de tales bienes y servicios intercambiados entre empresas filiales constituye un elemento fundamental del comportamiento empresarial y se relaciona con factores tales como: *a)* la reducción al mínimo de los impuestos o su evasión a nivel mundial, *b)* la disminución del pago de aranceles sobre los bienes importados y los efectos sobre los aranceles pagados por los bienes producidos en un país, *c)* los mercados cautivos y las barreras de precios contra la entrada de competidores, *d)* la protección contra cambios del valor de las monedas, *e)* la disminución de los riesgos políticos y de negocios implicados en las tasas de rentabilidad elevadas que pueden provocar reacciones del gobierno receptor, presiones sindicales y acciones antimonopólicas, etcétera.

Ningún "código de conducta" puede resolver adecuadamente los problemas complejos y fundamentales de la fijación de los precios de transferencia. La referencia a precios "justos" o "equivalentes a los del mercado" plantea dificultades cuando se considera que intervienen en el comercio internacional muchos componentes y piezas muy diversificados. Se plantean problemas más graves aún en relación con la participación internacional para cubrir los gastos fijos de la empresa concentrados en ciertos países (por ejemplo, ¿cuál es el precio "justo" que debe pagar un país receptor por los gastos de adiestramiento, de investigación y desarrollo experimental de los farmacólogos suizos, los ingenieros automotrices japoneses y los especialistas norteamericanos en electrónica, cuyos costos cargan las empresas matrices correspondientes cuando venden o compran productos a sus subsidiarias en el extranjero? ¿O cuál es el precio "justo" que debe pagar un país receptor para cubrir parte de los gastos en que

⁴³ Véase S. Lall, "Transfer Pricing by Multinational Manufacturing Firms", por aparecer en *Oxford Economic Papers*.

⁴⁴ *Multinational Corporations in the World Development*, op. cit., p. 54.

incurren las empresas extranjeras cuando cabildean ante sus gobiernos nacionales en búsqueda de la aplicación de sanciones económicas en casos de nacionalización de sus activos en el exterior?).

Las respuestas a estos interrogantes requieren acciones múltiples que incluyen listas de precios de mercado de bienes uniformados y comercializados “libremente”, reglas y selecciones administrativas para el manejo de productos diversificados (véase, por ejemplo, la “reserva de separación” que utiliza la industria automotriz) y, sobre todo, firmeza en la negociación entre compradores y vendedores.

b) *Las actividades mundiales y la segmentación del mercado.* La proliferación internacional de las empresas transnacionales es sin duda una de las principales fuerzas dinámicas del comercio mundial, dadas sus capacidades de adquisición, el carácter mundial de sus fuentes de abastecimiento y sus lugares de producción y su capacidad de venta. Sin embargo, la misma expansión mundial y los lazos que se establecen entre empresas filiales podrían sustituir, y en muchos casos han sustituido, la segmentación del mercado que anteriormente se estudiaba en el renglón de los acuerdos de cárteles entre empresas independientes; esta situación se maneja ahora mediante el control de subsidiarias establecidas en el exterior.

La investigación en contratos de licencia de tecnología celebrados entre empresas matrices y subsidiarias ha revelado la existencia muy frecuente de cláusulas que prohíben la exportación, de requerimientos de ataduras, de arreglos de fijación de precios y otras prácticas restrictivas de los negocios.⁴⁵ Un “código de conducta” internacional que desaliente tales limitaciones contractuales explícitas no afectará las prácticas implícitas restrictivas de los negocios más importantes, que pueden imponerse mediante la propiedad o el control. La limitación o prohibición de las exportaciones no tienen que escribirse en contratos para ser aplicables entre filiales.

Los países receptores han encontrado medios más eficaces para promover las exportaciones, de liberar las fuentes de insumos, etcétera, en las negociaciones directas con inversionistas extranjeros, o en el ofrecimiento de ciertos incentivos o ventajas en costos (como se hace en el caso de las exportaciones), así como en la selección directa de las importaciones (como ocurre en el caso de las compras atadas).

⁴⁵ Véase C. V. Vaitos, “Intercountry Income Distribution and Transnational Enterprises, por aparecer en *Oxford University Press*.

c) *Localización de las actividades productivas y las inversiones, selección de productos y técnicas.* Las unidades económicas, sean países o empresas, tienden a asegurar su presencia y a mantener sus ventajas comparativas dentro de un mundo cambiante a través de la búsqueda de actividades productivas y la acumulación de conocimientos y otros recursos. La compensación fiscal (como en el caso de la Asociación de África Oriental) o la caridad no constituyen una base de progreso económico. Así pues, es necesario examinar los principales efectos económicos de las empresas transnacionales inquiriendo qué hacen, para quién, y dónde.

La selección de productos y técnicas, así como la localización de las actividades de las empresas transnacionales, son resultado de sus propios objetivos y recursos, limitados por su ambiente económico, legal y político. Los actos específicos del gobierno o las actividades de los competidores pueden afectar en diferentes grados todos los parámetros que intervienen en el proceso de toma de decisiones de la empresa. Sin embargo, es muy probable que un “código de conducta” internacional tenga efectos muy leves sobre todas estas cuestiones, con la posible excepción de algunos asuntos legales y los resultados inducidos de mejores requerimientos de información.

En conclusión, es muy probable que la adopción de “códigos de conducta” internacionales para las empresas transnacionales sólo produzca pequeños beneficios adicionales a lo que se ha obtenido, o podría obtenerse, por otras acciones; podrían constituir una fuerza conservadora frente a cambios necesarios; y, si se constituyen en un área importante de trabajo para la comunidad internacional, desviarán la atención de acciones de suma importancia que se requieren en otros terrenos.

Programas de seguro internacional de los activos de inversionistas extranjeros, derechos de subrogación y resolución de conflictos

Varios países industrializados han establecido programas oficiales de seguros que protegen las inversiones de sus inversionistas en el exterior en lo relativo a los riesgos de expropiación, guerra, posibilidades de remisión y cuestiones relacionadas.⁴⁶ Algunos de estos programas están o estuvieron ligados a organismos de ayuda extranjera, y los criterios utilizados para la concesión del seguro incluyen en parte los intereses económicos (o sea las exportaciones, la balanza de pagos, etcétera) de los

⁴⁶ Los países siguientes tienen tales programas de seguros: Australia, el Canadá, Dinamarca, Holanda, el Japón, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Alemania Occidental y los Estados Unidos.

países *aseguradores*. Una desventaja importante de tales arreglos ha sido el enlace directo de las empresas privadas con los gobiernos aseguradores y la subrogación de sus derechos de propiedad. Esto transfiere los conflictos relativos a las propiedades de los inversionistas al nivel de los gobiernos (el asegurador y el receptor). Como consecuencia, tales programas de seguro constituyen casos latentes de aplicación de acciones del tipo de la "Enmienda Hickenlooper".

Los países en desarrollo se han mostrado interesados en la internacionalización de los programas de seguros (véase la votación registrada sobre este punto en las reuniones de la UNCTAD),⁴⁷ aunque con reservas serias sobre la forma de su aplicación. Los países industrializados han formulado ciertas objeciones, a pesar de las iniciativas del Banco Mundial y la OCDE, en virtud de que un programa de seguro multilateral disminuiría su influencia y sus lazos especiales con ciertos países en desarrollo, o en virtud de que no desean compartir los riesgos de los inversionistas de otros países.⁴⁸

La conveniencia de los programas de seguros multilaterales para el Tercer Mundo, comparados con los bilaterales, dependerá en gran medida de la solución de algunos elementos decisivos que intervienen en su aplicación. Entre los más importantes de dichos elementos se encuentran los siguientes: *a)* quién controla estos programas de seguro a pesar de su carácter multilateral y qué autoridad tienen los mismos, *b)* cómo se maneja la subrogación de los derechos de propiedad de los inversionistas, y *c)* cuál es la función del arbitraje y el papel de los tribunales nacionales e internacionales en la resolución de conflictos.

a) Control y autoridad de los programas de seguros multilaterales. Las propuestas sugeridas por varios países desarrollados para el control de los organismos multilaterales de seguros otorgan generalmente una posición subordinada a los países en desarrollo. Por ejemplo, la posición de los Estados Unidos sobre el proyecto de seguro asociado al Banco Mundial estipulaba, en un memorándum del 8 de septiembre de 1970, que el derecho de votación en el Consejo y la Junta de Directores debería ligarse a la participación financiera de los países miembros, en forma similar a

⁴⁷ Véase CEMLA, "Proyecto del BIRF de creación de un organismo internacional de seguros sobre las inversiones extranjeras", *Boletín Mensual*, marzo de 1971, p. 105.

⁴⁸ A fines del decenio de 1960, Francia, Alemania Occidental, el Japón y el Reino Unido indicaron que no se interesaban en el proyecto del Banco Mundial en esta área. En diciembre de 1969, el Presidente de Francia recomendó a los otros miembros de la CEE la adopción de un mecanismo común de seguros para las inversiones realizadas en el Tercer Mundo bajo los auspicios de la Comunidad.

la distribución de los votos en el Banco Mundial o la IDA.⁴⁹ En lo que se refiere a la autoridad, surgen dudas importantes sobre si el poder del organismo asegurador internacional incluirá además de las funciones judiciales de interpretación las de legislación. Lo último implicaría una autoridad legislativa supranacional controlada por la mayoría de votos de los países desarrollados. Así pues, las disposiciones “no interpretables” entrarían en conflicto con los requerimientos legislativos y constitucionales de los países (véanse, por ejemplo, el artículo I del capítulo III, que se refiere al tipo de riesgos cubiertos y el capítulo VIII, que se ocupa de las modificaciones a la Carta, propuestos por el personal técnico del Banco Mundial para un mecanismo de seguro multilateral).

b) *La subrogación de los derechos de propiedad.* En caso de conflicto suelen subrogarse los derechos de la empresa asegurada, en los términos de la legislación vigente en los países industrializados, por el gobierno o el organismo estatal asegurador.⁵⁰ En cambio, a partir de 1971, los miembros del Pacto Andino acordaron, en lo relativo a su trato común con las inversiones extranjeras, no aceptar la subrogación de los derechos de propiedad de los inversionistas extranjeros por sus gobiernos.⁵¹

Al nivel multilateral surgen complicaciones adicionales para los países en desarrollo si los conflictos y la subrogación de propiedades de los inversionistas privados se ligan a instituciones internacionales (como el Banco Mundial), cuyas otras funciones en el proceso de ayuda al desarrollo económico podrían verse, así, seriamente sesgadas. Esto es particularmente cierto si todavía pudiesen subsistir los conflictos bilaterales por las presiones diplomáticas ejercidas por gobiernos individuales.

c) *El arbitraje y la resolución internacional de las controversias.* El proceso de resolución de los conflictos o controversias a nivel internacional ha resultado ser una fuente de conflicto en sí mismo dentro de las relaciones económicas “Norte-Sur”. Los países desarrollados han sostenido que las diferencias surgidas entre los Estados y los inversionistas de otros Estados deben resolverse a nivel internacional por los mecanismos y tribunales internacionales (véase, por ejemplo, el “Acuerdo sobre la Resolución de las Diferencias entre Estados e Inversionistas de otros Estados”, que entró en vigor el 14 de octubre de 1966, donde participaron todos los principales países exportadores de capital, muchos países en desarrollo

⁴⁹ Véase CEMLA, *op. cit.*, abril de 1971, p. 153.

⁵⁰ A fines de 1969, 87 países, 77 de ellos en desarrollo, habían aceptado tales provisiones en acuerdos bilaterales de seguros con los Estados Unidos. Véase CEMLA, *op. cit.*, p. 157.

⁵¹ Véase el artículo 51 de la Decisión 24 de la Comisión del Pacto Andino.

del África y el Asia, pero ninguno de la América Latina.⁵² Se incluyeron disposiciones similares en el proyecto del Banco Mundial sobre el aseguramiento de los activos de inversionistas extranjeros).

El desacuerdo sobre tal acción, expuesto por los países del Tercer Mundo, en particular los de la América Latina, se basa en razones legales y en una evaluación de las experiencias anteriores con tales mecanismos. Legalmente, la resolución internacional de las controversias, tal como se aplica o recomienda, hace a un lado o elimina la competencia de los tribunales nacionales y las leyes nacionales del Estado que participa en el conflicto. En consecuencia, "un inversionista privado, en virtud de ser extranjero, obtiene el derecho de formular reclamaciones a un Estado soberano fuera de su territorio nacional, haciendo a un lado a los tribunales nacionales. Esta disposición es contraria a las normas legales tradicionales de ... (diversos) países y, de hecho, establece un privilegio en favor de un inversionista extranjero colocando a los nacionales en situación de inferioridad".⁵³ La posición latinoamericana tiene sus raíces históricas en la Doctrina Calvo.

La evidencia histórica ha indicado también que "... los tribunales internacionales nunca han fallado en favor de los intentos tendientes a reiniciar negociaciones generales basadas en el argumento de que han cambiado las condiciones".⁵⁴ Por lo tanto, los países en desarrollo sostienen que los tribunales internacionales, por su composición y su historia, no representan una defensa adecuada de los intereses del Tercer Mundo. La estructura de poder existente en las relaciones internacionales y sus efectos sobre la formulación e interpretación de la ley ha significado la no utilización de la cláusula de *rebus sic stantibus* en favor de los países en desarrollo (sin embargo, esta cláusula se ha aplicado en el ámbito interno en los países desarrollados durante las disputas laborales, o para la renegociación de contratos entre empresas privadas y sus Estados, o en la renegociación de tratados entre Estados y nacionales).

Por estas razones, los países en desarrollo están proponiendo o adoptando posiciones en lo relativo a la jurisprudencia del derecho internacional, como la siguiente: "... los actos que no reconocen la jurisdicción

⁵² Entre los países en desarrollo del Continente Americano, sólo Jamaica y Trinidad-Tobago se adhirieron al Acuerdo.

⁵³ Tomado del discurso pronunciado en 1964 por el gobernador chileno del Banco Mundial, representativo de la posición latinoamericana por cuanto rechaza la adhesión a los mecanismos propuestos para el arreglo internacional de las disputas entre Estados y nacionales de otros Estados.

⁵⁴ Véase L. T. Wells, Jr., *The Evolution of Concession Agreements*, trabajo presentado ante la Conferencia del DAS de Harvard, Sorrento, Italia, 1968, p. 22

exclusiva de los tribunales del país que nacionaliza activos extranjeros . . . constituyen una violación de la soberanía de ese país".⁵⁵

Conclusiones

El *poder* y el *conocimiento* son los factores determinantes de las operaciones de empresas controladas desde el extranjero con los países "receptores". La *inversión* directa extranjera constituye en general una parte relativamente pequeña, y en muchos casos decreciente, de las relaciones económicas globales que se establecen entre las filiales de empresas transnacionales.

La magnitud y el control de los recursos (generados tanto por su ambiente económico como dentro de las empresas), el conocimiento acumulado y en expansión continua, las políticas oficiales de los gobiernos de los países sede de las empresas, la colusión con representantes del gobierno receptor, la orientación y el control de los organismos de préstamos multilaterales privados o públicos, la panoplia del marco legal existente (véase, por ejemplo, el sistema internacional de patentes), constituyen algunos de los elementos que fomentan fuertemente el poder relativo de las empresas transnacionales en sus relaciones con el Tercer Mundo. El poder de este último se diluye por el número y el tamaño económico individual de los países que lo componen, por la divergencia de sus objetivos y políticas y por la limitación de sus conocimientos.

Las repercusiones económicas internacionales de algunas de las fuerzas de los países en desarrollo (como ocurre en el caso de los recursos minerales) pueden manifestarse a través de la confianza en sí mismos y de la acción coordinada, dados sus conocimientos y las consideraciones de mercados, de riesgos y de políticas. Las repercusiones nacionales (como ocurre en el caso de los sectores manufactureros y de servicios) pueden manifestarse progresivamente a través de mayores conocimientos, voluntad política y ciertos tipos de acción coordinada. Para el Tercer Mundo son fundamentales las relaciones externas de poder y la composición interna (política y de destreza o habilidad).

El ambiente económico en que operan las empresas transnacionales es interdependiente; y requiere, en muchos casos, la colaboración y la transacción en las relaciones económicas y de otra índole para beneficio de todos los participantes. Pero incluye también partes distribuibles y obje-

⁵⁵ Resolución aprobada durante la reunión de los países exportadores de cobre (CIPEC) en 1972, que apareció en *El Mercurio*, Santiago, Chile, 2 de diciembre de 1972.

tivos e intereses divergentes que generan conflictos cuya resolución unilateral produce dependencia y acentúa las desigualdades. La “unicidad” de los intereses, diferente de la interdependencia, se ha utilizado a menudo como racionalización de la subordinación.